

1514451-82.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... disso, o réu confessou a prática do tráfico de drogas.

O local mencionado na denúncia é conhecido ponto de tráfico.

O réu não habitava próximo do local, as pessoas que moravam na via disseram que ele não morava lá.

Foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack.

O depoente não conhecia o réu antes da abordagem.

Havia pessoas próximas, em um comércio, e elas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514451-82.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514451-82.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 16h45min, em via pública, na Rua Ruanda, altura do nº 10, Aricanduva, nesta cidade e comarca de São Paulo, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) microtubos de cocaína, com massa líquida total de 2,0 g (dois gramas), e 8 (oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com massa líquida total de 16,0 g (dezesesseis gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 82).

A denúncia foi recebida em 9 de agosto de 2022 (fls. 85).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5/6, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 67/69 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também ficou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Todavia, as demais provas colhidas nos autos autorizam a segura prolação de um decreto condenatório.

O policial Jonathan depôs que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é de conhecimento das equipes de policiais como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o réu fazendo menção de homiziar um objeto. Foi feita a abordagem e não havia nada de ilícito com o réu, mas, ao verificarem as proximidades do local, encontraram as porções de entorpecentes relacionadas com a prisão.

Ao perguntarem ao réu o que ele fazia naquele lugar, ele de pronto confessou que estava praticando o tráfico de drogas e acrescentou que havia sido preso pela prática do mesmo crime dias antes.

O réu não morava nas proximidades e estava ali para praticar a venda de entorpecentes.

Em relação ao objeto que haviam visto o réu tentar esconder anteriormente, tratava-se de um celular.

As porções de droga apreendidas estavam em buraco de um muro a quinze ou vinte metros do local em que o réu estava.

O depoente não conhecia o réu antes da abordagem

A confissão do réu foi gravada pelas câmeras operacionais e o réu explicou a pequena quantidade de entorpecentes encontrada dizendo que logo viria uma pessoa

para abastecer aquele ponto de venda de drogas.
O depoente não conhecia o réu antes da abordagem.
Foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína.
No local, havia apenas os moradores do bairro.

De igual forma, o policial Luan relatou que estava em patrulhamento tático pelo local dos fatos pelo local dos fatos quando avistaram o réu. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder dele.
Ao averiguar as proximidades, encontraram uma pequena porção de entorpecentes, aproximadamente a quinze metros do réu. Diante disso, o réu confessou a prática do tráfico de drogas.
O local mencionado na denúncia é conhecido ponto de tráfico.
O réu não habitava próximo do local, as pessoas que moravam na via disseram que ele não morava lá.
Foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack.
O depoente não conhecia o réu antes da abordagem.
Havia pessoas próximas, em um comércio, e elas confirmaram que o réu não morava no local.
Não foi feita campana antes da abordagem e os policiais não viram ato de troca entre o réu e outras pessoas.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Adicionalmente, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, sua variedade, as circunstâncias da apreensão e a forma de seu acondicionamento apontam para a prática de tráfico de drogas.

Desta forma, todos os elementos colhidos nos autos evidenciam a traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou em absolvição do réu.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias aptas a exasperar a pena, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Dou por compensadas a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 59 - condenação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital) e a circunstância atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, mantendo a pena no patamar acima fixado.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico, a indicar dedicação à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado, ante a gravidade da conduta praticada, a personalidade desvirtuada do réu, sua reincidência específica e a teor do que dispõe o artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Em função da quantidade de pena aplicada, bem como da hediondez e extrema gravidade do crime, graças ao malefício que acarreta à sociedade, deixo de aplicar a substituição referida no art. 44, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Isto posto, CONDENO JONATHAN HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua reincidência específica e porque praticou tráfico de entorpecentes, atividade que acarreta profundo malefício para toda a sociedade, pois desagrega e destrutura famílias inteiras, além de ter relação direta com o acréscimo da criminalidade violenta. Ademais, o réu permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA